

לא:

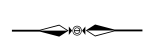
ר"ן

ארבעה נדרים פרק שלישי נדרים

רש"י

מסורת הש"ם

(א) ב"מ פא. (ב) צננות עא. ע"ז כו. (ג) ונע"י הני ר"מנן. (ד) ונע"י עוד הנירסא רבי אומר גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המלות שנאמר הנה דם וגו' וכ"ה גי' הר"ן ומוס'.) (ה) צ"ל מנרימה. ועי"ן. (ו) רש"א מ"ו, (ז) לפי הנהגת רש"א צ"ל לא הוי, (ח) נשיך עוד לע"א.



תורה אור השלם

- על מצרים ועל יהודה ועל אדום ועל בני עמון ועל מואב ועל כל קצוצי פאה ודשבים במדבר כי כל הגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב. ירמיהו ט כה
- גם את הארץ גם הדוב הדב עבדך וזקנה הפלשתי הערל הזה פאחד מהם כי חרף מערכת אלהים ודיום: שמואל א יז לו
- אל תגידו בנת אל השבוי בחוצות אשקלון פן תשמתנה בנות פלשתים פן תעלזנה בנות הערלים:

שמואל ב א כ

4. ויהי אברהם בן תשעים שנה ותשע שנים ויך א' אל אברהם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני ויהי תמים:

בראשית יז א

5. בה אָמַר י' אֵם לֹא בְרִיתִי יוֹסֵם וְלֹלָה חֻקוֹת שְׁמַיִם וָאָרֶץ לֹא שְׁמַתִּי: וירמיהו לג כה

6. ויהי בדרך במלון ויפגשוהו י' ויבקש וימיתו: שמות ד כד

7. ויהי ביום השלישי בדויתם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויקראו על העיר בָּטַח ויחרגו כל יָכָר:

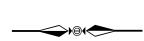
בראשית לד כה

8. ויאמר י' אֵל מִשָּׁה בְּמִדְן לֶךְ שָׁב מִצָּרִים כִּי מָתוּ כָּל הָאֲנָשִׁים הַמְּבֻקָּשִׁים אֶת נַפְשִׁי: שמות ד יט



הגהות הב"ח

(א) משנה השבת החמורה: (ב) שם עליה אפי' מלא שעה: (ג) שם אמר ר' יוסי מ"ו: (ד) רש"י ד"ה בחזרה וכו' ולפטור:



גליון הש"ם

גב' בחליבה חייב. ע"י כהנ"ל פ"ק דמס' ע"ז דף שג ע"ב:



מוסף רש"י

לשגורן לבית חמיו. כנולותו לאוסתו (ב"מ פא.) לפי טובת הנאה שבהן. שיחוקו לי טובה שנקלמים כסנוניות (שם.) נאנסו בהליכה חייב. להאיל וקצן דמיון ומשקן לשם לקיחה. הרי הם לקוחין צירו עד שידע שאינה לקוחה (שם.) בחזרה פטור. מאונסקן מפני שהוא כנושאא

שכר. בחזרה ולא כשואל, ומהו נשיאות שכרו האיל ומהנה שנתפאר בהן (שם.) א: בהליכה דחייב קאי מפני שהוא כנושא שכר דלית ליה [הנאה] וגמר ומקני נפשיה, וכן גמי לשיל כשהוא מנקר, אם אחר שאמר איני חפץ צו נאנס צידו פטור (דאפ"ה בשם.) ספסירא. ספסר, קויה ומוכר מיד תמיד (ב"מ נא.) קונם שאני נהנה לערלים. מה שאני נהנה מן הערלים אסור עלי בקונם, וקונם הוא לשון הקדש (ע"ז כו.) מותר בערלי ישראל. לנעין נדר מולין ניהו, דהלך אחר לשון בני אדם, וישראלים לא קרו להו ערלים ועובדי כוכבים לא קרי להו מולין (יבמות נא.) התהלך לפני ויהיה תמים. המהלך לפני צננות מילה וצדנד הוא מתיא תמים,

מסני' צוצינא מיעא. דלא הוי זצינא חריפא ולא זצינא דרמיה על

אפיה לפיכך שזו צצוה לא דוימנין הוי הנאת מוכר וזימנין הוי הנאת לוקח: **ודשמואל.** דלמנר חייב: **צוצינא חריפא.** דודאי הוי הנאת לוקח לפיכך כי נאנס צידו חייב אפי' שזו צצוה דהנאת לוקח היא:

נאנסו בהליכה חייב. (מפני שהוא כנושא שכר) צההיא הנאה דלית ליה שמניחו להוליכו לצית חמיו גמר ומקני נפשיה: **בחזרה פטור.** דלית ליה הנאה שלג נתקבלו: **ספסירא.** מי שלוקח צהמה ע"מ למוכרה לאתמר: **בחזרה פטור.** וה"נ כי אתניס בחזרה אתניס (י) לפטור: **מי לא מוצין ליה.** וצחזירה גמי כנושא שכר (י) הוי: **באתנ' ואסור כמולי עובדי כוכבים.** דככלל ערלים הן: **ערלי ישראל.** ככלל מולים הן כגון שמתו אחיו מחמת המילה: **שהיא דוחה שכן חמורה.** דכתיב וציוס השמיני ימול (ויקרא ט) ואפילו צצנת: **שכל זכיוסיו של משה לא עמדו לו.** צצעה שנתרשל מן המילה שנאמר ויהי צדך צמלון ויפגשוהו ה' ויבקש המיתו (שמות ד): **שדוחה אם הנגעים.** דכתיב וציוס השמיני ימול ואע"פ שיש שם צצרת יקון: **דנסינ הסהלך לפני ויהי תמים.** וכתיב צתריה ואתנה צריתי ציני וצינך: **גב' מפני**

תשמחנה בנות פלשתים פן תעלזונה בנות הערלים רבי אלעזר בן עזריה אומר ימאוסה היא הערלה שנתנגנו בה רשעים שנא' כי כל הגוים ערלים רבי ישמעאל אומר גידולה מילה שנכתרו עליה שלש עשרה בריתות רבי יוסי אומר גדולה מילה ישדוחה את השבת (ה) חמורה רבי יהושע בן קרחה אומר גידולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה (ו) מלא שעה רבי נחמיה אומר גדולה מילה לשדוחה את הנגעים (ז) רבי אומר גידולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שכול שנאמר היתהלך לפני והיה תמים דבר אחר גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו שנאמר כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי: **גב' תניא ר' יהושע בן קרחה** אומר גדולה מילה שכל זכויות שעשה משה רבינו לא עמדו לו כשנתרשל מן המילה שנאמר ויפגשוהו ה' ויבקש המיתו אמר רבי (ח) ח"ו שמשנה רבינו נתרשל מן המילה אלא כך אמר אמוול ואצא סכנה היא שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים וגו' אמוול ואשהא שלשה ימים הקב"ה אמר לי א* כך שוב (ט) מצרים אלא מפני מה נענש משה

לגלוי דיני קא צעי ולאשמועינן דוצינא דרמי על אפיה הנאת מוכר ולא לוקח וצצינא חריפא הנאת לוקח ולא מוכר מוכר וצצינא מניעא הנאת שניהם והני מילי כשנמכר שזו צצוה אצל כי נמכר ציותר אפילו זצינא חריפא הנאת מוכר ולא לוקח וכי נמכר צפחות אפילו זצינא דרמי על אפיה הנאת לוקח ולא מוכר. הדין הוא כללל דשמעתא: **ואם לאו** אני נוןך **לפי עונם הנאכר שפכו.** כלומר לפי מה שנהניתי צמה שיחויקן לי טובה כשהן רואים שאני מחזר לשגר להם כלים: **נאנס בהליכה חייב.** דכתיב שכל הנאה שלו והיינו סייעתיה דשמואל: **ובחזרה פטור מפני שהוא כנושא שכר.** ונושא שכר פטור על האונסקן. ומיהו צגגנה ואצדה חייב כנושא שכר דהא אסיקנא צפרק האומנין (ב"מ פא.) שכל שואל לאחר שכלו ימי שאלתו נעשה שומר שכר דהואיל ונהנה מהנה ומוכח לה התם מהך צרייתא דכיון דבהליכה הוה שואל בחזרה מיהא נהי דלא הוי שואל שומר שכר הוי: **ההוא ספסירא דשקל חמרא לצוצינא צצוקא.** דרכן של אותן סרסורין היה ליקח צהמה צדמים קצוצים והיו מתנים עם הצעלים שאם לא ימנאו לוקחין שיחזירוהו להם והכי מוכח צדהיא צפרק האומנין [שם] צצאי עוצדא גופיה דמיייתי לה התם צלישנא אחרינא: **חזרה דספסירא בהליכה היא.** כלומר בהליכה דשמגר לצית חמיו דמי דהכא גמי בחזרה אי משכח לצוצינא מוצין לה: **באתנ' שאני נהנה לערלים וכו'** שאין הערלה קרויה אלא לשם **העובדי כוכבים.** דכולהו אפילו מולים מיקרו ערלים דכתיב כי כל הגוים ערלים אע"ג דלית בהו מולים: **ואומר והיה הפלשתי הערל כלומר דאי מקרא קמא איכא לדחויי דכי קאמר כל הגוים ערלים ערלי לצ קאמר והיינו דקאמר ספיה דקרא דכל בית ישראל ערלי לצ כמותם מש"ה אמר ואומר והיה הפלשתי הערל הזה דקא קרי ליה דוד ערל אע"ג דלא ידע אי נולד כשהוא מהול וכ"ת נולד כשהוא מהול לא שכיחא ואומר פן תעלזונה צנות הערלים ואי אפשר לעם גדול שלא יהיו צהם כמה אנשים שנולדו כשהם מולים ואפילו הכי אמר צנות הערלים: **ששגש עשרה צריסום נדרסו עליה.** שלש עשרה צריתות נכתצו צפרשת מילה [צבראשית ין]: **גדולה מילה שהיא דוחה שכן החמורה.** דכתיב וציוס השמיני ימול [ויקרא יצ] ציוס ואפילו צצנת [שגת קלג.]: **מלא שעה.** אלא מיד שנתרשל צקש המללך להורגו: **שהיא דוחה אם הנגעים.** דכתיב ימול צצר ערלתו [ויקרא יצ] ואפילו יש שם צצרת יקון: **לא נקרא שלם עד שכול.** דכצצוהו על המילה א"ל הקצ"ה התהלך לפני והיה תמים: **שהיא שקולה כנגד כל המלות שנפסרה.** שנאמר [שמות דן] הנה דם הצרית. ואע"ג דדאי דם לאו דם מילה הוא אלא קרצן מ"מ כיון צצחורה כולה כתיב צרית וצמילה גמי כתיב צרית מצותה שקולה כנגד כל המלות: **גב' אמוול ואלא סכנה היא.** אם ילך צדך מוך ג' ימים דכל ג' ימים כתיב ליה: **דנסינ ויהי ציוס השלישי צהיוסם כואבים.** ולאו למימנרא דציוס השלישי כתיב ליה טפי מייומא קמא אלא לכך המתינו שמעון ולוי עד יוס השלישי כדי שיהו חלושין ציותר שנאצבו ג' ימים והכי מוכח צפ' ר"א דמילה (שגת קלד.):**

שנתעסק

שכר. בחזרה ולא כשואל, ומהו נשיאות שכרו האיל ומהנה שנתפאר בהן (שם.) א: בהליכה דחייב קאי מפני שהוא כנושא שכר דלית ליה [הנאה] וגמר ומקני נפשיה, וכן גמי לשיל כשהוא מנקר, אם אחר שאמר איני

חפץ צו נאנס צידו פטור (דאפ"ה בשם.) ספסירא. ספסר, קויה ומוכר מיד תמיד (ב"מ נא.) קונם שאני נהנה לערלים. מה שאני נהנה מן הערלים אסור עלי בקונם, וקונם הוא לשון הקדש (ע"ז כו.) מותר בערלי ישראל. לנעין נדר מולין ניהו, דהלך אחר לשון בני אדם, וישראלים לא קרו להו ערלים ועובדי כוכבים לא קרי להו מולין (יבמות נא.) התהלך לפני ויהיה תמים, המהלך לפני צננות מילה וצדנד הוא מתיא תמים,

לוקח לפיכך כי נאנס צידו חייב אפי' שזו צצוה דהנאת לוקח היא:

מסני' צוצינא דרמי על אפיה.

הלכך שזו צצוה הנאת מוכר היא שאינו מואל לוקחין ולאו הנאת לוקח דכיון דלא קפיץ עליה זצינא מלוי הוא תמיד ללוקח ואינו נהנה צמקחו. ודשמואל צוצינא חריפא ומש"ה הנאת לוקח היא שהכל קופצין עליו ואין למוכר שום הנאה צמכירתו דהא כל צימת דצעי מוצין ליה: **א"כ אימא רישא לוקח ציפר.** וכיון דוצינא דרמי על אפיה הוא למא ליה ליקח ציתר אפילו לוקח שזו צצוה לא מיתחני ציה אינה כלל אלא מוכר כיון דוצינא דרמי על אפיה הוא, ועוד אימא סיפא היכא דאסר הנאתו על ישראל דקתני מוכר ציתר ואי זצינא דרמי על אפיה הוא אפילו שזו צצוה דליכא הנאה ללוקח כלל אלא למוכר: **סיפא צוצינא חריפא.** כלומר רישא אשמועינן דינא דוצינא דרמי על אפיה וסיפא אשמועינן דינא דצצינא חריפא. ומיהו אכתי לא מפרקא קושין אמאי רישא לוקח ציתר אלא לפרוקי קושיא דסיפא אחינן: **אי הכי** לוקח צפחות **אפי' שזו צצוה גמי.** דהאמר שמואל דצוצינא חריפא לוקח מתחני ולא מוכר דמשום הכי חייב צאונסקן לפי שכל הנאה שלו: ע"כ שייך לע"א

מתניסין צוצינא מניעא ודשמואל צוצינא חריפא. כלומר דצוצינא מניעא איכא הנאת מוכר ולוקח ומש"ה כשאסר הנאת ישראל עליו לוקח ציתר ומוכר צפחות כי הכי דלא ליסתני וכשאסר הנאתו על ישראל לוקח צפחות ומוכר ציתר כי הכי דלא ליסתנו איניהו דצוצינא מניעא לפי מן ציה ליה שזו צצוה תרוייהו מיתנהו. ונראה צעיני דגמנרא ודאי כי מוקי מתני' צוצינא דרמי על אפיה א"נ צוצינא חריפא מידע ידע דמתני' לית לה חוקימתא צהכי אלא

לגלוי דיני קא צעי ולאשמועינן דוצינא דרמי על אפיה הנאת מוכר ולא לוקח וצצינא חריפא הנאת לוקח ולא מוכר מוכר וצצינא מניעא הנאת שניהם והני מילי כשנמכר שזו צצוה אצל כי נמכר ציותר אפילו זצינא חריפא הנאת מוכר ולא לוקח וכי נמכר צפחות אפילו זצינא דרמי על אפיה הנאת לוקח ולא מוכר. הדין הוא כללל דשמעתא: **ואם לאו** אני נוןך **לפי עונם הנאכר שפכו.** כלומר לפי מה שנהניתי צמה שיחויקן לי טובה כשהן רואים שאני מחזר לשגר להם כלים: **נאנס בהליכה חייב.** דכתיב שכל הנאה שלו והיינו סייעתיה דשמואל: **ובחזרה פטור מפני שהוא כנושא שכר.** ונושא שכר פטור על האונסקן. ומיהו צגגנה ואצדה חייב כנושא שכר דהא אסיקנא צפרק האומנין (ב"מ פא.) שכל שואל לאחר שכלו ימי שאלתו נעשה שומר שכר דהואיל ונהנה מהנה ומוכח לה התם מהך צרייתא דכיון דבהליכה הוה שואל בחזרה מיהא נהי דלא הוי שואל שומר שכר הוי: **ההוא ספסירא דשקל חמרא לצוצינא צצוקא.** דרכן של אותן סרסורין היה ליקח צהמה צדמים קצוצים והיו מתנים עם הצעלים שאם לא ימנאו לוקחין שיחזירוהו להם והכי מוכח צדהיא צפרק האומנין [שם] צצאי עוצדא גופיה דמיייתי לה התם צלישנא אחרינא: **חזרה דספסירא בהליכה היא.** כלומר בהליכה דשמגר לצית חמיו דמי דהכא גמי בחזרה אי משכח לצוצינא מוצין לה: **באתנ' שאני נהנה לערלים וכו'** שאין הערלה קרויה אלא לשם **העובדי כוכבים.** דכולהו אפילו מולים מיקרו ערלים דכתיב כי כל הגוים ערלים אע"ג דלית בהו מולים: **ואומר והיה הפלשתי הערל כלומר דאי מקרא קמא איכא לדחויי דכי קאמר כל הגוים ערלים ערלי לצ קאמר והיינו דקאמר ספיה דקרא דכל בית ישראל ערלי לצ כמותם מש"ה אמר ואומר והיה הפלשתי הערל הזה דקא קרי ליה דוד ערל אע"ג דלא ידע אי נולד כשהוא מהול וכ"ת נולד כשהוא מהול לא שכיחא ואומר פן תעלזונה צנות הערלים ואי אפשר לעם גדול שלא יהיו צהם כמה אנשים שנולדו כשהם מולים ואפילו הכי אמר צנות הערלים: **ששגש עשרה צריסום נדרסו עליה.** שלש עשרה צריתות נכתצו צפרשת מילה [צבראשית ין]: **גדולה מילה שהיא דוחה שכן החמורה.** דכתיב וציוס השמיני ימול [ויקרא יצ] ואפילו יש שם צצרת יקון: **לא נקרא שלם עד שכול.** דכצצוהו על המילה א"ל הקצ"ה התהלך לפני והיה תמים: **שהיא שקולה כנגד כל המלות שנפסרה.** שנאמר [שמות דן] הנה דם הצרית. ואע"ג דדאי דם לאו דם מילה הוא אלא קרצן מ"מ כיון צצחורה כולה כתיב צרית וצמילה גמי כתיב צרית מצותה שקולה כנגד כל המלות: **גב' אמוול ואלא סכנה היא.** אם ילך צדך מוך ג' ימים דכל ג' ימים כתיב ליה: **דנסינ ויהי ציוס השלישי צהיוסם כואבים.** ולאו למימנרא דציוס השלישי כתיב ליה טפי מייומא קמא אלא לכך המתינו שמעון ולוי עד יוס השלישי כדי שיהו חלושין ציותר שנאצבו ג' ימים והכי מוכח צפ' ר"א דמילה (שגת קלד.):**

עין משפט ונר מצוה

פז א ב מיי פ"ז מהל' נדרים הלכה ז סמג
לאוין נמנז טוש"ע י"ד סי' רכו סעיף ה:
כה ג מיי פ"ב מהל' שולחן הלכה ח סמג
עשין פז טוש"ע ח"מ סימן קפו סעיף ה:
כז ד מיי שם הל' ז סמג
שם טור ש"ע שם סעיף ב:
ע ה מיי שם טור ש"ע שם:

עא ו מיי פ"ט מהל' נדרים הל' כב סמג
לאוין נמנז טוש"ע י"ד סי' ריו סעיף מא:
עב ז מיי שם טוש"ע שם סעיף מב:
עג ח מיי פ"ג מהל' מילה הל' ח טו"ד
סימן רס:

עד ט מיי שם הל' ט סמג עשין כח טו"ד
עז י מיי פ"א שם הל' ט סמג עשין ח טו"ד
עח י"ד סימן רכו סעיף ה:
עח מ מיי שם פ"ג הלכה ח טו"ד סי' רס:

עז כ מיי שם הל' ט טו"ד סימן רכ:
עז ל מיי שם פ"ה הל' ט סמג עשין ט טוש"ע י"ד סימן רכו סעיף ה:
עח מ מיי שם פ"ג הלכה ח טו"ד סי' רס:

עז כ מיי שם הל' ט טו"ד סימן רכ:
עז ל מיי שם פ"ה הל' ט סמג עשין ט טוש"ע י"ד סימן רכו סעיף ה:
עח מ מיי שם פ"ג הלכה ח טו"ד סי' רס:



שנכתרו עליה י"ג בריתות. לא ומשזן [מואלתנה] (את צריתי ציני וצינך עד צריתי אקס את יתק: [מנאשית יז] יש י"ג בריתות) הנה דם הברית אשר ברת וכו'. אע"ג דפסוקיה דקרא צבראלת דמיס צדס שנתן משה כחצצבו משתני מ"מ מוקי ליה גמי צדס מילה כשנכנסים לבית כדלמתיין (צריסות דף ט.) צמה נכנסו חצוצותיו לבית צמלה וטעילה והצאלת דמיס מלזין דם מילה קרי דס צרית דכתיב (שמות דר) הנה דם הצרית אשר וגו':



כמוכת הנאה שאני נהנה. צמה שמחויקס לי טובה צרייתי ודאי נכנסו: **פטור מפני שהוא כנושאא שכר.** אחורה קאי דמו לא הוי שואל דפסקא נהנתו ומיהו ש"ס הוי ומייצ צגגנה ואצדה דהואיל ונהנה מהנה: **ההוא ספסירא.** סרסור מקבל החפץ כצצנה אם ימותר ציותר המותר שלו ואם לא ימלא קונים חזיר החפץ לצעלו: **מותר בערלי ישראל.** שמתו אחיו מחמת מילה: **מותר כמולי עובדי כוכבים.** כגון ערבי מהול או צנעוני מהול: י"ג בריתות נכתרו עליה. צפרשת מילה שנאמר לאצברהם אביו ע"ה כתיב י"ג פעמים ברית: **שהיא דוחה שכן חמורה.** דכתיב וציוס השמיני ימול (שגת קלג.) וציוס ואפילו צצנת: **שהיא דוחה את הנגעים.** דכתיב ימול ואפילו צצרת צהרת וצין כאן משום קצין צצרתו שזו צצלו דכתיב השמר צגגע הצרעת: **שפני שנתעסק במלון.** וקרוצו לנצרים היה ואין עוד סכנה: